

TEMA 039. LA GESTIÓN DE LA COMPRA PÚBLICA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.

Actualizado a 24/02/2026

1. LEGISLACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN TIC

La principal legislación aplicable en el sector público a la realización de contratos TIC es:

- a) **Ley 9/2017**, de Contratos del Sector Público.
- b) **Orden EHA/1049/2008**, declaración de bienes y servicios de contratación centralizada.
- c) **Real Decreto 806/2014**, organización e instrumentos operativos de las TIC en la AGE y sus OOPP.
- d) **Real Decreto-ley 36/2020**, medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

1.1. TIPOS DE CONTRATO TIC

Los contratos de suministros incluyen la adquisición y arrendamiento de equipos, sistemas y programas, así como el derecho de uso de activos de SW en la nube. Por su parte, los contratos de servicios abarcan:

- a) Mantenimiento, conservación y reparación de bienes, equipos e instalaciones.
- b) Adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida.
- c) Adquisición de servicios de telecomunicaciones.
- d) Servicios de consultoría y formación del personal de las AAPP.
- e) Desarrollo de SW a medida del órgano de contratación en la nube.

Los contratos de suministros y servicios son considerados SARA si su valor estimado es igual o superior a:

- 140.000€ para contratos adjudicados por la AGE, sus organismos autónomos o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
- 216.000€ para contratos adjudicados por otras entidades.

2. ACTORES INTERVINIENTES

2.1. APTITUD PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PÚBLICO

Solo pueden contratar con el sector público las personas físicas o jurídicas que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica. Las entidades contratistas pueden inscribirse en el ROLECSP justificando su solvencia técnica y económica para acreditarse frente a los órganos de contratación del sector público.

2.2. ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN

En la AGE los órganos de contratación son los Ministros y Secretarios de Estado, así como los Presidentes o Directores para organismos autónomos. Para bienes consumibles y servicios no declarados de contratación centralizada, las Juntas de Contratación propias de cada Ministerio actúan como órgano de contratación hasta la cuantía que determine el Ministro correspondiente. Es necesaria la autorización del Consejo de Ministros cuando el valor estimado del contrato sea igual o superior a 12 millones de euros.

En las licitaciones TIC **no sujetas a contratación centralizada** los órganos de contratación son:

- a) El Ministro de Defensa y los órganos de contratación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
- b) La DGRCC en contratos de suministro cuyo presupuesto base de licitación (IVA excluido) sea superior a 1 millón de euros.

- c) El propio órgano de contratación de los departamentos ministeriales en los contratos de suministro con presupuesto base de licitación (IVA excluido) inferior a 1 millón de euros, así como en los contratos de servicios.

En las licitaciones TIC **sujetas a contratación centralizada** la JCC adopta los contratos centralizados, los AM y los SDA, además de adjudicar contratos no derivados de un AM o un SDA. Por su parte, la DGRCC adjudica contratos basados en AM y contratos específicos de SDA.

3. CONTRATACIÓN TIC NO CENTRALIZADA

Ley 9/2017 LCSP. Procedimientos Caracterizados por cuantías y el plazo mínimo de licitación. (días naturales)

Los plazos de los procedimientos se cuentan desde que se envía el anuncio a la oficina de publicaciones del DOUE. En los contratos no sujetos a regulación armonizada, desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación del contrato en el perfil de contratante.

Actualizado a Enero 2026

Simbolos: < Menor que / ≤ menor o igual / ≥ Mayor o igual

PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TIPOS DE CONTRATOS						
	OBRAS		SUMINISTROS		SERVICIOS		Concesiones. de Obras y de Servicios
Contrato menor	< 40.000,00 €		< 15.000,00 €		< 15.000,00 €		< 40.000****
Abierto simplificado SI RDL 36/2020 ⇒	≤ 2.000.000,00 € < 5.404.000 €	20 d 15 d	< 140.000,00 € < 216.000 €	15 días	< 140.000,00 € < 216.000 €	15 días	-
Abierto simplificado Abreviado SI RDL 36/2020 ⇒	< 80.000,00 € < 200.000 €	10 d hábiles	< 60.000,00 € < 100.000 €	10 d hábiles, (5 si bienes corrientes) 8 días naturales (5 d. naturales bienes corr)	< 60.000,00 € < 100.000 €	10 hábiles 8 días naturales	-
Abierto no armonizado SI RDL 36/2020 ⇒*	< 5.404.000 €	26 d 15 días	< 216.000 €	15 d	< 216.000 €	15 días	26 días 15 días
Abierto armonizado SI RDL 36/2020 ⇒*	≥ 5.404.000 €	35 d** y *** 15 días	≥ 216.000 €	35 d*** y *** 15 días	≥ 216.000 €	35 días*** y *** 15 días	30 días**
Restringido no armonizado SI RDL 36/2020 ⇒*	< 5.404.000 €	15 d	< 216.000 €	15 d	< 216.000 €	15 d	15 d
Restringido armonizado SI RDL 36/2020 ⇒*	≥ 5.404.000 €	30 d 15 d	≥ 216.000 €	30 d 15 d	≥ 216.000 €	30 d 15 d	30 d**
Con negociación no armonizado SI RDL 36/2020 ⇒*	< 5.404.000 €	15 d	< 216.000 €	15 d	< 216.000 €	15 d	15 d
Con negociación armonizado SI RDL 36/2020 ⇒*	≥ 5.404.000 €	30 d 15 d	≥ 216.000 €	30 d 15 d	≥ 216.000 €	30 d 15 d	30 d**

● 140.000 € Cuando se trate de contratos de servicios o suministros adjudicados por la AGE, sus Organismos Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. No obstante, cuando los contratos se adjudiquen por órganos de contratación que pertenezcan al sector de la defensa, este umbral solo se aplicará respecto de los contratos de suministro que tengan por objeto los productos enumerados en el anexo II.

● 750.000 € Cuando se trate de contratos que tengan por objeto los servicios sociales y otros servicios específicos enumerados en el anexo IV de la LCSP

■ Los contratos financiados con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para aprovecharse de la reducción de plazos deben tramitarse por urgencia y cuando estén sujetos a regulación armonizada requerirá que en el expediente se incluya la declaración de urgencia hecha por el órgano de contratación, debidamente motivada, motivación que deberá ser incluida igualmente en el anuncio de licitación.

* Se puede reducir el plazo a 15 días con anuncio de información previa (antelación máxima de doce meses y mínima de treinta y cinco días antes de la fecha de envío del anuncio de licitación)

** Presentación de ofertas por medios electrónicos el plazo general se puede reducir 5 días.

*** En los de tramitación urgente (art. 119) el plazo nunca podrá ser inferior a 15 días.

**** Solo está prevista expresamente la concesión de obras o de servicios por debajo de este importe en el caso de los poderes adjudicatarios no Administración Pública.

50.000 euros cuando el contrato se celebre por los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, siempre que no vayan destinados a Servicios Generales y de infraestructura del órgano de contratación.

Fuente: <https://mymabogados.com/lcsp-procedimientos-por-cuantias-y-plazos-de-licitacion> (pdf en material adicional)

3.1. GARANTÍAS DE LOS CONTRATOS

Las garantías exigibles en los contratos celebrados con las AAPP son:

- Garantía provisional: hay que justificarla, máximo 3% del presupuesto base de licitación (sin IVA).
- Garantía definitiva: obligatoria, por un importe del 5% de la adjudicación (IVA excluido).
- Garantía complementaria de la definitiva: potestativa, importe como la definitiva.

3.2. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

3.2.1. PROCEDIMIENTO ABIERTO

Cualquier empresa interesada podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores. Se dice que es un procedimiento abierto simplificado si:

- a) Su valor estimado es inferior a 140.000€.
 - b) De haber criterios evaluables mediante juicio de valor, su ponderación no supera el 25% del total.
- En el simplificado el anuncio de licitación únicamente se publica en el perfil del contratante y los licitadores deben estar inscritos en el ROLECSP.

Por otro lado, es un procedimiento abierto simplificado abreviado (o supersimplificado) si:

- a) El valor estimado del contrato es inferior a 60.000€.
- b) No hay criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor.

En el supersimplificado no hay acto público de apertura de ofertas y se exime a los licitadores de la acreditación de solvencia y de constituir la garantía definitiva.

3.2.2. PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO

Cualquier empresa podrá presentar una solicitud de participación, si bien solo podrán presentar proposiciones aquellas seleccionadas por el órgano de contratación. Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con los solicitantes o candidatos.

3.2.3. PROCEDIMIENTO CON NEGOCIACIÓN

Se adjudica al empresario justificadamente elegido por la Administración, previa consulta y negociación de los términos. Se puede emplear el negociado sin publicar un anuncio de licitación en casos como que el contrato se declare secreto o si solo puede encomendarse a una empresa determinada.

3.2.4. CONTRATO MENOR

Un contrato es menor si tiene un valor estimado inferior a 15.000€. Puede adjudicarse directamente, pero no puede tener una duración superior a un año, ni prorrogarse, ni ser objeto de revisión de precios.

3.3. TIPOS DE TRAMITACIÓN

3.3.1. TRAMITACIÓN ORDINARIA

La tramitación más habitual se lleva a cabo tal y como se describe en el resto de apartados del resumen.

3.3.2. TRAMITACIÓN DE URGENCIA

Se aplica a contratos cuya necesidad sea inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público. Tienen algunas características especiales:

- a) Preferencia para su despacho por los órganos administrativos, que dispondrán de 5 días (hasta 10 en expedientes complejos) para emitir los informes y cumplimentar los trámites.
- b) Los plazos del contrato se reducen a la mitad, salvo, entre otros:
 - b1) Los 15 días hábiles de período de espera antes de la formalización del contrato.
 - b2) El plazo de presentación de proposiciones en el procedimiento abierto de contratos SARA.
 - b3) Los plazos del procedimiento abierto simplificado.
- c) Desde la formalización, el plazo de inicio de ejecución del contrato no podrá exceder de un mes.

3.3.3. TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA

Cuando la Administración tiene que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos o de necesidades que afecten a la defensa nacional. Se caracteriza principalmente por:

- a) Sin tramitar expediente, se podrá ordenar la ejecución de lo necesario sin requisitos formales.
- b) El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a un mes.

3.4. PUBLICIDAD

Los órganos de contratación podrán publicar un anuncio previo de los contratos SARA que tengan proyectado adjudicar en los próximos 12 meses en el DOUE o en el perfil del contratante. Si se hace al menos 35 días antes del envío del anuncio de licitación, permite reducir los plazos para la presentación de proposiciones en los procedimientos abiertos y restringidos. El anuncio de licitación para la adjudicación de contratos de las AAPP se publicará en el perfil del contratante, en el BOE y en el DOUE.

3.5. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN

El proceso general de adjudicación y formalización del contrato incluye los siguientes pasos:

1. Se requerirá al licitador ganador que en 10 días hábiles presente la documentación justificativa:
 - De haber constituido la garantía definitiva.
 - De clasificación o solvencia, si no la hubiera obtenido anteriormente.
 - De disposición de los medios a que se hubiese comprometido.
2. La adjudicación motivada, notificada a todos los licitadores y publicada en el perfil del contratante, se realizará en los 5 días hábiles siguientes al de recepción de la documentación.
3. Son susceptibles de recurso especial los contratos TIC de suministro y servicios de valor estimado superior a 100.000€, los basados en AM y los específicos de SDA. Esto afecta a la formalización:
 - Si es susceptible de recurso, mínimo 15 días hábiles desde notificada la adjudicación.
 - Si no lo es, máximo 15 días hábiles desde la recepción de la notificación de adjudicación.
4. La formalización se publicará en los 15 días siguientes en el perfil del contratante. Los contratos AGE se publican además en el BOE, y los contratos SARA también en el DOUE.

Importante: Contratos se perfeccionan con su formalización, excepto los menores, basados en AM y específicos en marco de SDA que se perfeccionan con su adjudicación.

3.6. OTROS PLAZOS

Todos los plazos se indican en días naturales salvo que se exprese explícitamente que son días *hábiles*.

3.6.1. PROCEDIMIENTO ABIERTO

- a) Presentación de ofertas:
 - a1) SARA: Al menos 35 días desde el envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. Si se acepta la presentación de ofertas por medios electrónicos, el plazo se puede reducir en 5 días. Si hay anuncio previo o en situaciones de urgencia podrá reducirse aún más, sin poder ser nunca inferior a 15 días.
 - a2) No SARA: 15 días desde el siguiente a la publicación en el perfil del contratante.
- b) Apertura de proposiciones: 20 días desde la finalización de plazo de presentación de ofertas.
- c) Adjudicación:
 - c1) Si el único criterio es el precio, 15 días desde el siguiente al de la apertura.
 - c2) Si hay pluralidad de criterios, 2 meses desde la apertura de proposiciones.
- d) Formalización desde la notificación de adjudicación:

- d1) SARA: un mínimo de 15 días *hábiles* más 5 días naturales para formalizar el contrato.
- d2) No SARA: un máximo de 15 días *hábiles*.

3.6.2. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO Y SUPERSIMPLIFICADO

- a) Presentación de ofertas: mínimo 15 días en simplificado y 10 días *hábiles* en supersimplificado.
- b) Valoración: máximo 7 días.
- c) Adjudicación y formalización: máximo 5 días.

3.6.3. PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO Y PROCEDIMIENTO CON NEGOCIACIÓN

- a) Solicitud de participación:
 - a1) SARA: mínimo 30 días desde el envío del anuncio al DOUE. 15 días en situaciones de urgencia.
 - a2) No SARA: mínimo 15 días desde el anuncio de licitación.
- b) Presentación de ofertas:
 - b1) SARA: Al menos 30 días desde el envío de la invitación. Si se acepta la presentación de ofertas por medios electrónicos, el plazo se puede reducir en 5 días. Si hay anuncio previo o en situaciones de urgencia podrá reducirse aún más, sin poder ser nunca inferior a 10 días.
 - b2) No SARA: 10 días desde el envío de la invitación.
- c) Adjudicación: como en el procedimiento abierto.

4. CONTRATACIÓN TIC CENTRALIZADA

4.1. ACUERDO MARCO

Un AM preestablece una serie de condiciones o términos que serán comunes a todos los contratos que se adjudiquen durante la vigencia de ese AM, denominados contratos basados. Hay dos tipos:

- 1. AM con todos los términos o condiciones fijados: no es necesaria una segunda licitación.
- 2. AM sin todos los términos fijados: se invita a las empresas adjudicatarias del AM a una segunda licitación en la que se definan las condiciones que no estaban ya predeterminadas.

4.2. SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN

Al contrario que el AM, un SDA está abierto a incorporar a cualquier empresa interesada que cumpla con los criterios de selección. Un SDA, que licita contratos específicos, se desarrolla en dos etapas:

- 1) Las empresas que cumplen los criterios de selección requeridos se incorporan al SDA.
- 2) Se invita a todas las empresas admitidas a presentar su oferta en 10 días naturales.

4.3. CONTRATO CENTRALIZADO

La DGRCC integra, en un único expediente, las prestaciones para varios organismos, concretando lo que la empresa está obligada a realizar por un importe cerrado.

4.4. BIENES DECLARADOS DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA

En el ámbito TIC, se declaran entre otros de contratación centralizada los siguientes suministros:

- a) Ordenadores personales [AM 02/2023].

- b) Suministro de equipos de comunicaciones, servidores y sistemas de almacenamiento [SDA 24/2022]
- c) Suministro de software de sistema, de desarrollo y de aplicación [SDA 25/2022].
- d) Suministro de impresoras, equipos multifuncionales y escáneres [AM 05/2023].
- e) Los contratos de activos SW en la nube.
- f) Suministro de equipos audiovisuales [AM 12/2025]

La DGRCC tiene prevista la entrada en vigor en el cuarto trimestre de 2023 de un AM (probablemente AM 27/2023) para la contratación de suministro de infraestructura en la nube.

Por otro lado, se declaran de contratación centralizada los siguientes servicios:

- a) Los dirigidos al desarrollo de la Administración Electrónica con un presupuesto de licitación (IVA excluido) de hasta 862.000€ [SDA 26/2021].
- b) Servicios consolidados de Telecomunicaciones de la Administración General del Estado Fase 2 [contrato centralizado de telecomunicaciones 11/18].
- c) Servicios de ciberseguridad.
- d) Activos o desarrollos en la nube personalizados a medida para el organismo.

5. PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONTRATACIÓN TIC

5.1. ACTUACIONES PREPARATORIAS DEL CONTRATO

Un expediente de contratación TIC incluye:

- Memoria, PPTP y PCAP.
- Informes preceptivos de la Memoria y el PPTP por la SGAD.
- Informe preceptivo del PCAP por el Servicio Jurídico de la Abogacía del Estado.
- Certificado de existencia de crédito en el presupuesto.
- Informe de fiscalización por la Intervención Delegada de la IGAE.

5.2. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

Proceso de licitación y adjudicación del contrato, así como la formalización del mismo.

- B1. Petición de ofertas mediante anuncio en el perfil del contratante, en el BOE y en el DOUE.
- B2. Recepción de las ofertas.
- B3. Evaluación de las ofertas y selección de la mejor mediante DMD.
- B4. Adjudicación del contrato.
- B5. Fiscalización del gasto del contrato por la IGAE.
- B6. Aprobación del compromiso de gasto.

5.3. EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

El contratista ejecuta el contrato y el contratante liquida el pago asociado.

- C1. El contratista suministra los bienes o presta el servicio según lo especificado en los pliegos.
- C2. Validación y pruebas que aseguren que se ha ejecutado el contrato según lo comprometido.
- C3. Recepción de la inversión.
- C4. Reconocimiento de la obligación de pago por parte de la Administración.
- C5. Liquidación y cumplimiento del pago.
- C6. Devolución de la garantía transcurrido el plazo de vencimiento de la misma.